

פמ:

רבינו הנגאל

כל גגות פרק תשיעי עירובין

מסורת הש"ס

- (א) [לעיל י' וש"י],
(ב) [בס"פ: ארבעה],
(ג) [נדרים מ"א, ד' ז"ל
לר"ה],

הגהות הב"ח

- (א) רש"י ד"ה לא שנו וכו'
דמשהו דנפסין: (ב) תוס'
ד"ה במחילות וכו' דאקילו
ציה רבנן מקולי רה"ר:
(ג) בא"ד ורש"י פ"י נמי
לקמן. י"ב דף כ"ז סוף ע"א:
(ד) בא"ד ורש"י איתא התם
א"ר יוחנן:

גליון הש"ס

- גמ' ובי' אליבא
בפתייתין. שנת דף י'
ע"א ודף פג ע"א:

מובן רש"י

- לא שמיע לי הא
שמעתא. דרב יוסף
תלמידו דרב יהודה שהיה
תלמיד של רב שמואל
וזהו רב יוסף ועקר
תלמודו וכושהו שומע
ממנו דרב שמואל ואינו
מכיר לאותה שמעה
מתמיה ולא תלמידו של רב
יהודה אלא ואלא אמר לי
שמעה זו, ואני תלמידו
מסירי (נדה לט) ע"פ נדרים
(א).

ופרקין רב הכי קתני,
כל אחד ואחד רשות
לעצמו, שלא יטלטל שתי
אמות בגג זה ושתי אמות
בגג אחר. אמר רב יוסף
בהא דתנן גג גדול סמוך
לגג קטן, גדול מותר
וקטן אסור, אמר רב
יהודה אמר שמואל לא
שנו אלא שיש מחיצה
הראויה לדירה על הגדול,
ומחיצה הראויה על הקטן
גדול מישתרי בגופו.
פ' גיפופי כמו כתלים
קטנים שנשארו מכותלי
(הגדולה), הגדולה ניתנת
בהן, שהן כמו פסין. אבל
הקטן שנפרץ במלואו
ואין לו מחיצה כלל
בהו (חצר א' חייב)
(אמרין דגג הקטן אסור)
אבל יש מחיצה (ה) הראויה
על הגדול, ואין הראויה
לדירה על הקטן. קטן נמי
משתרי לגבי גדול, דכיון
דעביד מחיצה בפשייתו
סליקו סליקו נפשיהו
מהבא. וכי הא דאמר רב
נחמן אחד שעשה סולם
קבוע לגגו מותרין בכל
הגגות, דהאי סליק נפשיה
מהבא. אמר אב"י בנה
עליה על גבי ביתו ועשה
לפניה דקה, כמו איצטבה
רחבה ד' טפחים, מותרין
בני הגגות בגנותיהן. דהאי
סליק נפשיה מהבא ולא
קאמר. אמר רבא ואי
עבדא להאי דקה בהריה
ביתיה אסור. דלא אמרין
סליקו סליקו נפשיה,

בפ' בכל מערבין (לעיל דף ג'): והואיל וכן כל הגג אסור כי כל הגג נפרץ במילואו לכרמלית לאותה בזוית הבולטת לרה"ר וע"ג דלא שלטי ציה רבים שהרי גבוה י' נעשה כרמלית דלא מזינו מקום פטור רוחב ד' דהא בית שאין תוכו י' וקרויו משלימין ליו"ד היו תוכו כרמלית ואין מטלטלין זו אלא בארבע אמות אע"ג דלא שלטי ציה רבים שהרי סתום הוא מכל ד' והא דאמר בפ"ק דשבת (דף א') דאין כרמלית למעלה מ' היינו שמכח קרקע הכרמלית אין נעשה האויר כרמלית למעלה מ' דאמר התם דאקילו ציה רבנן ו) קולי רה"ר שהאויר למעלה מ' מקום פטור וגזוהו דלא הו"א כרמלית אלא רשות היחיד היינו משום דגוד אחת דפקיעת דגים לא הו"א דקיעה כדפיר' לעיל או בפסח ד' לרה"ר דהו"א כי חורי רשות היחיד וכן ז' היו"א לרשות הרבים רחב ד' דהו"א רשות היחיד היינו סמוך לחפון מוך י' דהו"א כי חורי רשות היחיד ומנעול דחשיב ליה כהמולא תפילין (לקמן דף קא): רה"י היינו משום דליכא דקיעת דגים שהאיסקופה גבוה שלשה אי נמי שיש במנעול עצמו גבוה י' דהו"א רשות היחיד אפילו ליכא רה"ר גמורה תחתיו כמו עגלות דהו"א רה"י ותחתיהן רה"ר כהזרק (שבת דף טז) ורש"י פירש נמי לקמן ו) אמתניתין דגג גדול הסמוך לקטן גבי מה חצר דמנינכר מחילות שלא גג בולט חוץ לה לא דאי לא מנינכר לא אמר גוד אסור וגדול נמי אסור שאין לו שום מחיצה וכל שאין לו מחיצה אינו רשות היחיד וכן בשמעתין גבי גגין השוין לר"מ כו' דפרץ קשיא דרב אדרב פ' בקונטרס דלית ליה גוד אסור ה"ר בגגין השוין לרבי רבי נח' דלא אסור כל חד אחריה דחדא רשותא משוי להו מיהו צני רה"ר העוזרים לפניהם ולאחריהם ולצדי המצוה אמאי לא אסרי עליהו הא ליכא מחיצה לגגין כו' מיהו צירושלמי משמע דלא חשיב כרמלית והכי איתא ו) אמר ר' יוחנן זיזין וכתלים שהיו גבוהים י' ורחבין ד' מותרין כאן וכאן וכלל שאל חליף משמע דחשיב להו מקום פטור

רשות לעצמו בשלמא לשמואל ניהא אלא לרב קשיא אמרי בי רב משמיה דרב שלא יטלטל ב' אמות בגג זה וב' אמות בגג זה והא א"ר אלעזר כי היו"ן בבבל הו"א אמרין בי רב משמיה דרב אמרו אין מטלטלין בו אלא בד' אמות והני דבי שמואל תנו אין להן אלא גגן מאי אין להן אלא גגן לאו דשרו לטלטולי בבוליה * ומי אליבא דממתני' דאוקימנא שלא יטלטל שתי אמות בגג זה ושתי אמות בגג זה ה"נ ב' אמות בגג זה וב' אמות בגג זה * אמר רב יוסף לא שמיע לי הא שמעתא א"ל אב"י את אמרת ניהלן ואהא אמרת ניהלן גג גדול הסמוך לקטן הגדול מותר והקטן אסור ואמרת לן עלה אמר רב יהודה אמר שמואל לא שנו אלא שיש דיוורין על זה ודיוורין על זה דהו"א לה הא דקטן מחיצה נדרסת אבל אין דיוורין על זה ועל זה שניהן מותרין א"ל אנא הכי אמרי לכו ל"ש אלא שיש מחיצה על זה ומחיצה על זה הגדול מישתרי בגיפופי וקטן נפרץ במלואו אבל אין מחיצה לא על זה ולא על זה שניהן אסורין והא דיוורין אמרת לן אי אמרי לכו דיוורין הכי אמרי לכו ל"ש אלא שיש מחיצה ראויה לדירה על זה ומחיצה ראויה לדירה על זה הגדול מישתרי בגיפופי וקטן נפרץ במלואו אבל יש מחיצה ראויה לדירה על הקטן אפילו קטן שרי לבני גדול מאי טעמא כיון דלא עבוד מחיצה סליקו סליקו נפשיהו מהבא כהא דאמר רב נחמן עשה סולם קבוע לגגו הותר בכל הגגין כולן אמר אב"י בנה עליה על גבי ביתו ועשה לפניה דקה * ארבע הותר בכל הגגין כולן אמר רבא פעמים שהדקה לאיסור היכי דמי דעבידא להדי תרביצא דביתיה דאמר לנצור

קצועה לא סליק נפשיה מניה ולא אחלי לגבייה: סליקו סליקו נפשיהו. צני קטן נמנו ואחליה לצני גדול: הו"א בגגין. ואפילו לרבנן דכיון דאיתנה לא עביד סולם סליקו נפשיהו ואחלינהו לגביה: צני עלייה. והקפין כל גגו מחילות לעלייה: דקה. פתח קטן פתוח לגג הגגין: הו"א צנון. דגלי דעתיה דקא מחזיק צנה והס' לא הקפידו לעשות כן אחלינהו לגביה: פעמים שהדקה לאיסור. ואפילו לרבי מאיר דמשוי כל הגגות רשות אחת אסור צנן: דעבדה להדי תרביציה. שפתח לצד גינתו ומחיצה של צד הגגין הניח סתומה: לנצורי

לומר דהני מחילות למעלה לא עבידן ולא היו מוקף לדירה והא דקאמרין נמי לקמן אף גג דמנינכר מחיצה דאי לא מנינכר גדול נמי אסור משום דקטן אסור עליו אכל כי מנינכר אין הקטן אסור עליו משום גוד אסור אפילו לשויה פתחא דלא כרבי יוסף דבסמוך דאמר אס' אין מחיצה לא על זה ולא על זה שניהם אסורין דלא אמר גוד אסור לשויה פתחא כ"י האי גוונא לא עבדי אינשי:

מדשרי לצני רשות הרבים ורשות היחיד וכתלים דקאמר התם נראה דהיינו אצנים הבולטין מן הסתם דאילו כותל גבוה י' ורחב ד' היו ודאי רה"י והא דנקט רחב ד' לרבותא דאפ"ה היו מקום פטור וכל שכן אס' אינם רחבים ד' ולא קשיא הו"א דבית שאין תוכו י' דהו"א כרמלית אע"ג דלא מני רבים לאישתמושי דהבא כיון שהו"א למעלה מ' יש לו ליחשב מקום פטור אע"ג דרחב ד' כיון דלא היו לא רה"ר ולא רה"י והא דפרץ קשיא דרב אדרב לאו משום דרה"ר אסרת כדפ' בקונטרס דלעולם אין רה"ר אסרת למעלה מ' אלא משום דידע שפיר דאירי ביתר מצית קאמרי דממין ומ"מ פריך לשמואל משום דאין נראה לו לומר דהני מחילות למעלה לא עבידן ולא היו מוקף לדירה והא דקאמרין נמי לקמן אף גג דמנינכר מחיצה דאי לא מנינכר גדול נמי אסור משום דקטן אסור עליו אכל כי מנינכר אין הקטן אסור עליו משום גוד אסור אפילו לשויה פתחא דלא כרבי יוסף דבסמוך דאמר אס' אין מחיצה לא על זה ולא על זה שניהם אסורין דלא אמר גוד אסור לשויה פתחא כ"י האי גוונא לא עבדי אינשי:

ועשה לפניה דקה ד' הותר בכל הגגין. לפי מה שמפרש צניד מערבין (לעיל דף נט: וס' סא). דדקה היא מחיצה מפרש ר"י הכא דכשנה עליה ועשה מחיצה כל סביב גגו ופתחה לצד הגגין ועשה לפני הפתח דקה ד' או היו תשמיש קצוע אכל בלא דקה ירא להשתמש שם תשמיש קצוע מפני צני גגין אחרים וקשה דכלל דקה נמי אמר לעיל דאס' יש מחיצה ראויה לדירה על הגדול ולא על הקטן דאפילו קטן נמי שרי לצני גדול ור"ח גרס הותרו כל הגגין פירוש אס' עירבו שאר הגגין וזה לא עירב עמהם אינו אסור עליהם דכיון דעשה דקה סליק עצמו מהם וצריך לומר לפירוש דלצד הגגין הוא פרוץ במילואו או עלייה אינה אלא בחצי הגג שאם היה כל הגג מוקף מחיצה בלא דקה נמי לא היה אסור ולשון פעמים שהדקה לאיסור כריך ליישב דהדקה אינה עושה לא איסור ולא היתר: כרמלית